

<제06장 인사처분.제04절 휴직>

[기출][1][2015-1-ii]노동조합 동의 없이 개별 근로자의 동의로 변경한 인사규정을 근거로 한 휴직 명령 유지의 정당성

《【문제1】 A회사의 근로자 甲이 근무하던 중 2011. 12. 6. 업무상 배임의 혐의로 구속되자, A회사는 인사규정 제33조 제3호에 따라 근로자 甲이 구속된 다음날 근로자 甲에게 휴직을 명령하였다. 이후 근로자 甲은 2012. 1. 13. 구속이 취소되어 불구속 기소 상태에서 A회사 인사규정 제34조 제1항(직원이 복직을 신청한 때에는 특별한 사유가 없는 한 10일 이내에 복직을 명하여야 한다)에 따라 복직을 신청하였으나, A회사는 대법원 판결 결과에 따라 복직 여부를 결정하겠다고 하면서 복직을 허락하지 않았다. 이를 위하여 A회사는 근로자 과반수로 구성된 노동조합에 동의를 요구하였으나 노동조합의 동의를 얻지 못하자 근로자들을 개별적으로 접촉하여 과반수 동의를 받아 2012. 2. 1. 인사규정을 변경하였다. 근로자 甲은 2013. 7. 8. 대법원에서 무죄판결을 선고받았다.

「중전의 인사규정 제33조 제3호」

• 형사사건으로 구속 또는 기소된 때에는 판결확정시까지 휴직을 명령할 수 있다.

「변경된 인사규정 제33조 제3호」

• 형사사건으로 구속 또는 기소된 때에는 판결확정 후 3개월까지 휴직을 명령할 수 있다.

근로자 甲은 (i) 2012. 2. 1. 인사규정의 변경이 효력이 없을 뿐만 아니라, (ii) 근로자 甲의 복직 신청을 받아들이지 않고 휴직명령을 계속 유지한 조치는 정당성이 없는 것으로 주장한다. 이러한 근로자 甲의 주장이 타당한지 논하시오. (50점)》

<문제1의 물음(ii)> 노동조합 동의 없이 개별 근로자의 동의로 변경한 인사규정을 근거로 한 휴직 명령 유지의 정당성

I. 문제 제기

- 사안은 A회사가 업무상 배임 혐의로 구속된 근로자 甲의 구속이 취소되어 불구속 상태로 된 후 복직신청에 대해 계속 거부하고 있는 상황이다. 쟁점으로 <A회사가 甲의 복직 신청을 받아들이지 않고 휴직 명령을 계속 유지한 조치가 정당한지> 검토할 필요가 있다. 이와 관련하여 이하에서는 휴직명령 유지 조치는 정당성이 결여된다는 근로자 甲의 주장이 타당한지 논한다.

II. 휴직 제도의 의의 및 효력

1. 휴직의 의의

- 휴직은 근로자 개인의 사정이나 회사 경영상의 이유로 근로 관계를 일시적으로 정지시키고, 그 사유가 해소되면 다시 복직시키는 제도이다. 근로 관계는 유지되지만 근로 제공 의무와 임금 지급 의무는 정지된다.

2. 휴직 명령의 정당성

- 휴직 명령은 정당한 사유가 있어야 한다. 인사규정 제33조 제3호에 따라 '형사사건으로 구속 또는 기소된 때'는 휴직 사유가 된다. 甲이 업무상 배임 혐의로 구속된 상황이었으므로, 2011년 12월 7일 휴직 명령은 당시로서는 정당성이 있었다.

III. 휴직 사유 소멸 및 복직 의무 (판례 법리)

1. 휴직 사유 소멸 시 복직 의무

- 대법원은 휴직 사유가 소멸하면 사용자는 특별한 사정이 없는 한 근로자를 원직에 복직시킬 의무가 있다고 본다. 이는 휴직 제도의 본질에 비추어 당연히 인정되는 의무이다.

2. 형사 기소와 휴직 사유의 소멸 판단

(1) 구속 해제

- 형사 사건으로 구속된 근로자의 경우, 구속이 해제되어 자유로운 몸이 되면 휴직 사유가 소멸된 것으로 보는 것이 일반적이다. 이는 근로자가 더 이상 근로 제공이 불가능한 상태에 있지 않기 때문이다.

(2) 불구속 기소 상태

- 구속이 해제되어 불구속 기소 상태가 되면, 근로자는 다시 정상적인 근로 제공이 가능해진다. 따라서 사용자는 근로자의 복직 신청을 받아들여야 한다.

(3) 대법원 판결 결과 대기 관행의 위법성

- 사용자가 형사 사건의 대법원 판결 확정 시점까지 복직을 거부하는 것은 근로자의 근로권을 장기간 침해하는 행위로서 원칙적으로 정당성이 없다. 근로관계 유지를 위해 극히 예외적인 경우(해당 직무의 특수성상 유지 가능성이 매우 높고 직무 수행이 현저히 부적합하며, 복직 시 회사에 막대한 손해 발생이 확실시 되는 경우)에 한해 제한적으로 허용될 수 있다.

3. 인사규정 제34조 제1항의 의미

- '직원이 복직을 신청한 때에는 특별한 사유가 없는 한 10일 이내에 복직을 명하여야 한다'는 규정은 사용자의 복직 의무를 더욱 명확히 한 것으로, 특별한 사유가 없다면 복직을 지체 없이 허용해야 함을 의미한다.

IV. 사안의 적용

- A회사가 甲의 복직 신청을 받아들이지 않고 휴직 명령을 계속 유지한 조치가 정당한지 검토한다.

1. 휴직 사유의 소멸

- 甲은 2012년 1월 13일 구속이 취소되어 불구속 기소 상태가 되었다. 이는 甲이 더 이상 신체적 구속으로 인해 근로를 제공할 수 없는 상태가 아님을 의미하므로, 휴직의 본래 사유(구속)는 소멸되었다.

2. 복직 신청 및 A회사의 거부

- 甲은 구속 취소 후 A회사 인사규정에 따라 즉시 복직을 신청했다. 그러나 A회사는 '대법원 판결 결과에 따라 복직 여부를 결정하겠다'면서 복직을 허락하지 않았다.

3. A회사의 복직 거부의 정당성 유무

- 甲이 구속이 취소된 상태에서 근로 제공이 가능해졌으므로, A회사는 특별한 사유가 없는 한 甲의 복직을 허용해야 한다. 형사 사건이 진행 중이라는 이유만으로 대법원 판결 확정 시까지 복직을 거부하는 것은 근로자의 근로권을 과도하게 침해하는 행위이다. 이는 휴직 제도의 취지를 벗어난 것이며,

甲이 아직 무죄 추정의 원칙에 따라 무죄로 간주되어야 한다는 점을 간과한 것이다. 특히 A회사의 인사규정 제34조 제1항은 '특별한 사유가 없는 한 10일 이내에 복직을 명하여야 한다'고 명시하고 있으므로, A회사의 복직 불허는 인사규정 자체도 위반하는 것이다.

4. 변경된 인사규정의 효력 없음

- 설령 변경된 인사규정(판결확정 후 3개월까지 휴직 명령 가능)이 유효하다고 가정하더라도, 이 규정은 2012년 2월 1일 이후에 적용되는 것이므로, 2012년 1월 13일 복직 신청 당시에는 종전 규정이 적용되어야 한다. 그리고 변경 절차를 위반하여 변경된 인사규정 자체도 무효이다.

V. 결론

- A회사가 甲의 복직 신청을 받아들이지 않고 휴직 명령을 계속 유지한 조치는 정당성이 없다. 甲의 구속이 취소되어 불구속 기소 상태가 됨으로써 휴직 사유가 소멸되었고, A회사는 특별한 사유 없이 대법원 판결 확정 시까지 복직을 거부함으로써 甲의 근로권을 과도하게 침해했으며, 이는 인사규정의 복직 의무 조항에도 위반된다. 따라서 甲의 근로자 甲의 복직 신청을 받아들이지 않고 휴직명령을 계속 유지한 조치는 정당성이 없는 것이라는 주장은 타당하다.